

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 927/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดฝาง

โจทก์

นายอุดม ธรรมวงศ์ กับพวก

จำเลย

นายอุดม ธรรมวงศ์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายพิทักษ์ จุฬาพรมศิลป์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา 225

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเพียงแต่แสดงเหตุผลเพื่อขอให้ศาลลงโทษปรับอย่างเดียวปรากฏตามคำให้การจำเลยลงวันที่ 6 มีนาคม 2529 จึงไม่มีปัญหาข้อกฎหมายตามที่จำเลยทั้งสองอ้าง ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า คำให้การของจำเลยทั้งสอง และอุทธรณ์ได้กล่าวไว้โดยชัดแจ้งว่า จำเลยทั้งสองทำการจัดหางานให้คนงานโดยได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทเมโทรโพลิตันเอนด์เทรดดิ้งจำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดหางานได้ตามกฎหมาย มิใช่เพียงเพื่อให้ศาลลงโทษปรับอย่างเดียวแต่เพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่าการเป็นตัวแทนของบริษัทจัดหางานมีอำนาจกระทำแทนบริษัทหรือไม่ จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งศาลล่างทั้งสองยังมิได้วินิจฉัยไว้ ประกอบกับจำเลยทั้งสองได้ทำการจัดหางานโดยเข้าใจโดยสุจริตว่ามีอำนาจโดยชอบที่จะกระทำได้จำเลยทั้งสองจึงชอบที่จะนำคดีสู่ศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองในฐานะเป็นตัวแทน

นั้น เป็นความผิดหรือไม่และหากว่าเป็นความผิดมีโทษจำคุกจำเลยทั้งสองควรได้รับการรอกการลงโทษหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณา

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในถ้อยคำสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกาว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7,27 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3,83 จำคุกจำเลยคนละ 1 เดือนปรับคนละ 1,000 บาท จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกคนละ 15 วัน ปรับคนละ 500 บาท ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ 4)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 6)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยทั้งสองทำการจัดหางานในฐานะตัวแทนของบริษัทเมโทรโพลิแตนทรานสปอร์ตแอนด์เทรดดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดหางานที่ชอบด้วยกฎหมายการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นความผิด นั้นเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบมาตรา 225 ส่วนฎีกาที่ขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอกการลงโทษก็เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยทั้งสองทำการจัดหางานในฐานะ
ตัวแทนของบริษัทเมโทรโพลิแตนทรานสปอร์ตแอนด์เทรตดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
จัดหางานที่ชอบด้วยกฎหมายการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นความผิด นั้นเป็น
ข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบมาตรา 225 ส่วนฎีกา
ที่ขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอกการลงโทษก็เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิ
ให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองชอบแล้ว ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ